

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

5656/25/פ

הצעת חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים (תיקון – חובת הצבת מכשיר החייאה בבניין רב-קומות), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "מכשיר החייאה" יבוא :
- "בניין רב-קומות" – כל אחד מאלה ובלבד ששוהים או מבקרים בו, כרגיל, 500 איש לפחות ביום :
- (1) בניין רב-קומות כהגדרתו בסעיף 158טו לחוק התכנון והבנייה ;
- (2) בניין גבוה כהגדרתו בסעיף 158א(ג) לחוק התכנון והבנייה ;
- (3) בית משותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969² ;
- "חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965³ ;".
2. הוספת סעיף 2א אחר סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא :
- "תחולה על בניין 2א. הוראות חוק זה החלות על מקום ציבורי, למעט רב-קומות הוראות סעיף 3, יחולו על בניין רב-קומות, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה :

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 680.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 59.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

(1) בכל הנוגע לחובה להציב מכשיר החייאה ובכלל זה שילוט המפנה אליו, יראו בעל הבניין, המחזיק בו או המפעיל אותו כמחזיק מקום ציבורי; ואולם לעניין בניין רב-קומות שטרם ניתן לו אישור לפי סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה, יראו את מגיש הבקשה להיתר לפי סעיף 145 לחוק האמור כמחזיק מקום ציבורי;

(2) בכל הנוגע לאחזקת מכשיר החייאה ולבדיקת תקינותו, יראו בעל הבניין או מי שמחזיק בשטחים המשותפים בו, ובכלל זה האדם העוסק בתחזוקת השטחים המשותפים כאמור, כמחזיק מקום ציבורי."

דברי הסבר

בשנת 2008 נחקק חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח–2008, אשר נכנס לתוקפו בשנת 2014, והחיל חובת הצבת מכשירי החייאה (דפיברילטורים) במקומות ציבוריים, הן במקומות בבעלות פרטית והן במקומות בבעלות המדינה. החוק נחקק מתוך הבנה כי עצם הימצאותו של המכשיר במקומות בהם עוברים אנשים רבים עשוי להציל חיי אדם רבים.

מוצע להחיל את חובת הצבת מכשיר החייאה בבניין רב-קומות, בבניין גבוה, וכן בבית משותף, שמבקרים בהם 500 איש ביום לפחות. מדובר לרוב על בניינים בעלי מספר רב של קומות שמבקרים בהם מאות אנשים ביום. מרבית מקרי ההחייאה מחוץ לכותלי בית החולים אינם מתרחשים ברשות הרבים, ומתרחשים בעיקר בבתי מגורים. הצבת מכשירי החייאה בבניינים רבי קומות תביא לפיזור נרחב של מכשירי החייאה בריכוזי אוכלוסייה, ותעלה את הסיכויים להצלת חיים במקרי חירום, ועלותה עבור קבלן בפרויקטים מן הסוג הזה, זניחה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באדר התשפ"ה (24.03.2025)